VIII. Ügyészség

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az ügyészség működésének kereteit elsődlegesen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény szabályozza; a költségvetési előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi működés feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása a változatlan cél, továbbra is fenntartva azt a kívánalmat, hogy az ügyészségre háruló feladatellátás minősége ne sérüljön.

1. Az ügyészi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. 2017-ben az ügyészségre 906.509 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 634.685 volt, amely csökkenést mutat. Az új jogszabályoknak az idei évben történő hatálybalépése és azok alkalmazása azonban többletfeladatokat eredményez 2019-ben is.

A legjelentősebb jogszabályi változás a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.) és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek idei évben történő hatályba lépése. A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének rendelkezései Magyarország vonatkozásában 2018. május 1. napján léptek hatályba. Jelentősen módosult az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény is. Mindezekből adódóan az alábbi szakmai feladatok ellátása igényel többlet pénzügyi forrást.

Az új törvények, különösen az új Be. gyakorlati alkalmazása során felvetődő kérdések állásfoglalások kidolgozását, tanfolyamok, továbbképzések szervezését teszik szükségessé. Az új törvényi rendelkezések érvényesítése az ügyészi, bírósági joggyakorlat folyamatos ellenőrzését, nyomon követését is igényli, mely instruálások, célvizsgálatok, szakági ellenőrzések rendszeres lefolytatásával jár.

Az új Be. egyes új jogintézményei szükségessé teszik kihallgató szoba létesítését a Központi Nyomozó Főügyészségen, illetve a nyomozó hatóságoknál működő kihallgató helyiségek használatára vonatkozó együttműködési megállapodások (ORFK, NAV) megkötését. Mindez kiadást növelő tényező.

Az ügyészségi nyomozásban az iratmegismerési jog realizálása – az eljárási személyek (vagyoni érdekelt) körének bővülésére figyelemmel – valamint a helyettes védő igénybevétele is többletköltséget idéz elő.

A 2019. évben célkitűzéseink közé tartozik az új Be. szabályainak megfelelő szakmai-szervezeti átalakítás az ügyészségi nyomozás területén; az új Be., illetve az ügyészségről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a leplezett eszközök hatékony alkalmazása feltételeinek megteremtése a nyomozó ügyészségeknél, beleértve a szükséges technikai és szabályozási hátteret is.

Célkitűzésünk továbbá a korrupciós bűncselekmények hatékonyabb felderítése, nyomozása érdekében az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.

Az új Be. koncepcionális újításai és jogintézményei nem csupán a fiatalkorúak elleni külön eljárást, hanem általában a kiskorú eljárási szereplőkkel folytatott bizonyítás rendjét is lényegileg érintik. Az új törvény a vádemelés előtti eljárásban az egyes eljárási cselekményeket – a fiatalkorúakra is kiterjedő hatállyal – részben szigorúbb előírások mentén szabályozza, másrészről olyan új eljárási lehetőségeket vezet be, amelyek a gyermek- és fiatalkorúak bűnügyeinek szakterületén az ügyészi feladatoknak az általánoshoz képest is nagyobb mérvű kibővülését eredményezik. A szakterület átstruktúrálódása a szakügyészi kijelölések bővítésének szükségességét is felveti.

A Legfőbb Ügyészségen megnövekedett a nagy terjedelmű, idegen nyelven érkezett, esetenként rövid határidővel teljesítendő megkeresések fordítása. Gyakori tapasztalat, hogy a többoldalú jogsegélyegyezményekben részes államok abban az esetben is a saját hivatalos

nyelvükre történt fordítás csatolását kérik a megkeresés észszerű határidőben történő teljesítéséhez, ha egyébként az egyezményhez fűzött nyilatkozatukban más olyan nyelveket (angol, francia) is megjelöltek, amelyeknek kisebb a fordítási költségük. A büntetőeljárás eredményes lefolytatásának érdekei így azt igénylik, hogy a megkeresett állam nyelvére történjen a fordítás, még akkor is, ha az – a nyelv jellege miatt – többletköltséggel jár. Az egyre bővülő nemzetközi bűnügyi kapcsolatokra is figyelemmel mindez a fordítói létszám növelését, a fordításra irányuló előirányzatok drasztikus növelését igényli.

A migrációs helyzet okozta problémával 2019-ben is számolunk. Ezzel kapcsolatban a vádképviselet területén teljesítendő többletfeladatok személyi és tárgyi feltételeit továbbra is biztosítani kell.

2.a) Az ügyész az igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt közérdekvédelmi hatásköre, az általánosan ellátandó feladatai a 2018-as költségvetési évhez képest nem változnak. A 2019. évre az idei évhez képest a klasszikus ügyészi tevékenységben összességében változás nem várható. A polgári eljárásjog, a közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog újrakodifikálása eredményeként az új anyagi és eljárásjogi rendelkezések alkalmazása 2018. január 1-jétől megkezdődött. A hatályba lépett új jogszabályok a szakterületi jogi-szakmai munkát alapvetően érintik, és különösen az új polgári eljárásjog alkalmazása során kialakult jelentős jogbizonytalanság és az ezzel párhuzamosan jelentkezett elektronikus eljárási kötelezettség az ügyészi és adminisztratív munkaterhet nem várt módon növelte. Ez a tendencia – az ügyek többéves átfutása miatt – előre láthatólag 2019-ben is folytatódik. Az új jogintézmények bevezetése, az egységes ügyészségi gyakorlat kialakítása, valamint az irányító tevékenységet ellátók körében az alárendelt ügyészségek munkájának segítése igényli a feltételek legalább változatlan szinten történő biztosítását.

b) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészek felügyelik a légi úton történő kitoloncolások törvényességét. E feladat ellátása érdekében az eddigiekkel azonos, 15 millió forint előirányzat biztosítása továbbra is indokolt.

c) A Legfőbb Ügyészséggel szemben az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítése miatti perek száma, a kereseti követelések összege és a marasztalási összegek nagysága nem prognosztizálható. A lezárt adatok azonban támpontul szolgálnak.

A 2017. évben a Legfőbb Ügyészséggel szemben kártérítés megfizetése iránt és személyhez fűződő jog megsértése miatt 399 ügy volt folyamatban, melyekben a követelések nettó összege 49.857 millió forintot tett ki. A bíróságok 99 ügyet fejeztek be jogerősen, 33 előzetes igényt elutasítottunk, 16.742 millió forint követelést érintően. A 2017. évben a bíróságok első és másodfokon, illetve felülvizsgálati eljárásban folyamatban volt 10 ügyben állapítottak meg jogellenes magatartást az ügyészség terhére, jogerősen 5 ügyben 27,1millió forint, nem jogerősen ugyancsak 5 ügyben 3,8 millió forint megfizetésére kötelezték a Legfőbb Ügyészséget. A 27,1 millió forint kártérítési összegből 511 ezer forint munkajogi kártérítés, így a költségvetési törvény ügyészségre vonatkozó fejezetében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként megállapított 30 millió forintot a 2017. évben 26,1 millió forint terhelte.

Továbbra is szükséges, hogy az ügyészség költségvetésében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként – a korábbi évekkel azonosan – 30 millió forint szerepeljen az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítésére kötelezés pénzügyi fedezeteként.

3.a) A 2019. évben az ügyészségi informatikában is a legnagyobb kihívás az új Be. elektronikus kapcsolattartással összefüggő rendelkezéseinek való megfelelés, valamint az új Be. és a végrehajtási rendeletei által bevezetett, informatikai támogatást igénylő jogintézmények alkalmazásának biztosítása lesz.

Az idei évben ennek előkészítése érdekében informatikai fejlesztésre, új eszközök beszerzésére, új rendszerek alkalmazására, valamint a meglévő rendszerek és szolgáltatások fenntartására, illetve továbbfejlesztésére kerül sor. A 2019. évben a rendszerbe állított informatikai alkalmazások, rendszerek fenntartása és finomhangolása mellett szükséges az ütemezetten beszerzett eszközök (pl. távmeghallgatási végpontok, kép- és hangrögzítő eszközök, munkaállomások) körét – a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével – bővíteni, a hálózati adatforgalom mértékének függvényében szükség esetén az ügyészségi informatikai hálózat végpontjai sávszélességét emelni, valamint a 2018. évre tervezett beruházások közül a 2019. évre átütemezetteket (pl. adattár távoli elérését biztosító eszközök beszerzése, konfiguráció-kezelő rendszer és az Exchange modernizációja, kiemelt telephelyek modernizációja) elvégezni.

A 2019. évben bevezetendő új szakrendszeri program rendszerbe állítása, a működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra (szerverek, adattárak) kiépítése, az országos bevezetést szükségszerűen megelőző oktatások lebonyolítása is kiemelt feladat.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben továbbra is az ügyészségi informatika kiemelt feladata lesz a szervezet alaptevékenységének folyamatosan magas szintű támogatása, amely – a Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak és a helyi informatikusok konkrét üzemeltetési tevékenységén túlmenően – különböző szolgáltatói és támogatási szerződések megkötését, licencek követését, az avuló hardver és szoftver rendszerek korszerűsítését igényli.

b) Az ügyészség nemzetközi kapcsolataiban 2019-ben a szokásos számú vezetői és szakértői delegáció küldésére és fogadására számítunk. Az egyéni utazások nagyságrendje szintén a korábbi évek átlaga szerint alakul, és továbbra is azt az elvet követjük, hogy ügyészségi alkalmazott önköltséges külföldi rendezvényen csak kiemelt szakmai érdek esetén vehet részt. Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) mellett tagdíj-befizetési kötelezettséggel járó tagságot más nemzetközi vagy európai szervezetben, illetve hálózatban változatlanul nem tervezünk.

Jövő évi főbb célkitűzéseink közé tartozik a közös nyomozócsoportok alkalmazásának, illetve az Eurojust lehetőségei kihasználásának erősítése is.

4.a) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) értelmében számolni kell az ügyészségi alkalmazottakat megillető kötelező előresorolással, illetve azok kapcsán a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegének 2019. évi esetleges emelkedésével. Tervezni szükséges a kötelező címmel járó pótlékot, valamint a honvédelmi illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjat is.

Az ügyészségi alkalmazottak engedélyezett álláshelyeinek száma 2016. december 31. napján és 2017. december 31. napján egyaránt 4764 volt. Az álláshelyek költségvonzata növekedett.

Az Üjt. 2017. szeptember 1. napjától hatályos módosítása alapján a 2017. évben 228 tisztviselő munkakörének kiemeltté nyilvánítására került sor. Ugyancsak az Üjt. módosítása alapján az alügyész, a fogalmazó, a tisztviselő és az írnok alapilletményét a besorolás szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között kell megállapítani úgy, hogy annak összege elérje legalább az alsó határt, de ne haladja meg a felső határt. Az ismétlődő teljesítményértékelésen alapuló rendszer hatékonyságának biztosításához szükséges, hogy az illetmények megfelelően differenciáltan kerülhessenek megállapításra, ami szintén költségvetési kihatással bír.

Számolni kell továbbá azzal, hogy egyre több ügyész kéri az Üjt. 165/E. §-a alapján a rendelkezési állományba helyezését. A tavalyi évi 4 fővel szemben jelenleg már 9 ügyész van rendelkezési állományban.

A személyügyi szakterület szakmai koncepciójának meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az ügyészi szervezet legfontosabb erőforrása saját személyi állománya, ezért továbbra is a meglévő létszámkorlátok között ezzel kell minél hatékonyabban gazdálkodni. Ennek keretében változatlanul biztosítani kell annak feltételeit, hogy az arra alkalmas fogalmazók alügyészi, míg az alügyészek ügyészi kinevezést nyerjenek, megteremtve ezáltal a folyamatos szakmai előrelépés lehetőségét.

b) A 2019. évben az ügyészi szervezet oktatási és továbbképzési tevékenységében meghatározó követelmény, hogy az ügyészek az új Be. és végrehajtási rendeletei által bevezetett jogintézmények alkalmazása során – a jogegység kialakítása és biztosítása érdekében – nagyobb számú tanfolyamon, konzultáción kapjanak iránymutatást. Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő új Be. rendelkezéseknek való megfelelés érdekében pedig folyamatosan gyakorlati oktatásokat tervezünk a vezető beosztású ügyészeknek és a nem ügyészi állomány tagjainak.

Számolnunk kell továbbá azzal is, hogy több területen – kiemelten a számítógépes bűnözés, a korrupció, a nemzetközi bűnügyi együttműködés, az embercsempészet, az emberkereskedelem, az áldozatvédelem, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás témaköreiben – tanfolyamokon folyik majd az ügyészek oktatása. Az ügyészi utánpótlás képzése (fogalmazó- és alügyészképzés) a korábbi évekhez hasonlóan alakul.

A már bevált, központilag szervezett képzéseken túl a továbbképzési módszerek reformjának fokozatos bevezetését szolgálja a kiscsoportos szemináriumok, a jogeset-megoldásokon és elemzéseken alapuló gyakorlatorientált képzések, a konfliktuskezelési, a kommunikációs és a vezetői tréningek számának növelése. A képzések járulékos költségeit növelik a megfelelő képzési helyszínek, a magas színvonalú technikai feltételek, a képzésben résztvevők megfelelő szálláshelyének rendelkezésre állására, továbbá a szervezeten kívüli szakértők előadói tiszteletdíjának fedezésére fordított összegek.

c) Az új Be. jelentősen átalakítja a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait. Az ebből is eredően szélesedő kommunikációs feladatok eredményes teljesítése érdekében rendszeres intenzív-interaktív képzés keretében kell felkészíteni a szóvivőket e változásokra.

Az ügyészség adatvédelmi és biztonsági tevékenysége kapcsán TEMPEST számítógépek országos szintű beszerzése szükséges, tekintettel arra, hogy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. §-ának (4) bekezdése alapján 2019. december 31-ig kell megteremteni a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági feltételeket.

d) Az Országos Kriminológiai Intézet kutatásait a hazai és a nemzetközi szakmai és tudományos közélet egyaránt figyelemmel kíséri. A 2019. évben több mint 40 kutatási programjuk várható, melyek kapcsán adatok és iratanyagok beszerzése, a gyorsabb feldolgozást elősegítő programok megújítása, tanulmányok kiadása, szakmai lektorálása szükséges. Számolni kell az eddigieknél több tudományos rendezvény szervezésével, az empirikus kutatásokkal kapcsolatban az utazási és postaköltségek növekedésével, a szakkönyvek és dokumentumok folyamatos beszerzésével, a fordítási költségekkel, a kutatók által idegen nyelven írt tanulmányok nyelvi szaklektorálásával.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	48.027,3	102,0	47.925,3	4 434
Fejezeti kezelésű előirányzatok	226,1	0	226,1	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, amely tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat.

Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb ügyész.

A fejezethez egy költségvetési szerv a Legfőbb Ügyészség tartozik.

A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, előirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, fellebbviteli főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi Nyomozó Főügyészség, Országos Kriminológiai Intézet.

Az Ügyészség közfeladata az alaptörvényben rögzített ügyészségi tevékenység. Illetékessége Magyarország területére terjed ki.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím/alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	43. 041,4	102,0	42.939,4	4.428
Változások jogcímenként:				
- a szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-473,8		-473,8	
- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok (1752/2017. (X. 27.))	872,7		872,7	
- a 2016. évi CX. tv. (Kényszerintézkedés) alapján 6 fő létszám növekménye	69,4		69,4	

- Igazságügyi alkalmazottak illetményemelése	3.507,6		3.507,6	
- Illetményrendezés	1.000,0		1.000,0	
- Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat)	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	48.027,3	102,0	47.925,3	4.434

Az előirányzat alakulást az alábbi tényezők befolyásolják.

A szociális hozzájárulási adó változásából (0,5+2 százalékpontos) adódó csökkentés, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelés 2019. évi szükségletének többlete módosítja a támogatási előirányzatot.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához szükséges előirányzat összege.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. tv. (Kényszerintézkedés) alapján szükségessé váló 6 fő létszám növekmény személyi juttatás és járulék előirányzatának többlete.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényt módosításáról szóló 2017. évi LXXXVII. törvény alapján, a 2017. január 1. napjától visszamenőlegesen végrehajtott illetményemelés, személyi juttatás és járulék vonzatának, előirányzatának többlete, valamint az illetményrendezés többlete.

A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján biztosított előirányzat.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata a bíróságok jogerős ítéletével megállapított kártérítési követelések pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál. A tervezett előirányzatot az előző évivel azonos összegben tervezte a fejezet.

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	30,0		30,0
2019. évi javasolt előirányzat	30,0		30,0

A Fejezeti tartalék a 2019. évi költségvetésbe 196,1 millió forintos összegben került megtervezésre.

A **Fejezeti tartalék** fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	196,1		196,1
2019. évi javasolt előirányzat	196,1		196,1

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban az Ügyészség fejezetre 2019. évi tervszámokhoz viszonyítva 10,4 % növekmény mutatkozik, amely elsősorban az igazságügyi alkalmazottak 2017. évi illetményrendezéséhez kapott előirányzat szintrehozásából, valamint az illetményrendezésre biztosított többletből adódik.

Budapest, 2018. június „20.”

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész

Varga Mihály
pénzügyminiszter